



Ministerio Público de la Nación

EXPTE. N° 25210/2018/CA1 “ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA C/ EN-AFIP S/ AMPARO LEY 16.986”.

SALA CONT. ADM. FED. N° I

EXCMA. SALA:

1. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició la presente acción de amparo —en los términos del artículo 14 de la Ley 27.275— contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a fin de que se le ordene cumplir con la Resolución 3/2018 del Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, por medio de la cual se intimó a la AFIP a entregar a ACIJ cierta información pública peticionada, referida a los montos, características de los beneficiarios, evaluaciones, y normas relativas a condonaciones fiscales.

Precisó que el 3 de octubre de 2017 había realizado un pedido de información pública ante la AFIP, en los términos del Decreto 1172/03 y de la Ley 27.575, en el que se requirió información relativa al período 2010-2016 en relación a: i) el monto total que sumaron las condonaciones de deudas, intereses, multas y otras sanciones; ii) la cantidad de personas a las que se beneficiaron con dichas condonaciones, el monto de cada condonación, y el monto promedio de las condonaciones; iii) qué cantidad de condonaciones beneficiaron a cada quintil y/o decil de la población; iv) qué monto del total de las condonaciones benefició a cada decil y/o quintil; v) la normativa aplicable a las condonaciones fiscales.

Sostuvo que la primera respuesta de la AFIP fue realizada mediante la Nota 665/2017, en la que no se dio respuesta “...ni siquiera de manera directa o implícita, a los puntos 1 a 4 de la solicitud; y respondió con una negativa expresa el punto 5, basada en que la información se encontraba disponible en diversas normas ‘de público conocimiento’” (fs. 3).

Frente a ello, reseñó que interpuso —el 15 de diciembre de 2017— un reclamo por incumplimiento de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 27.275 ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Añadió que el Director de la AAIP dictó la Resolución 3/18, mediante la que hizo lugar al reclamo de ACIJ y, en consecuencia, intimó a la

AFIP a que en el plazo de diez días hábiles ponga a disposición del interesado la información oportunamente solicitada en los términos del art. 17 inc. b de la Ley 27.275.

Afirmó que la Subdirección de Recaudación emitió una nota el día 8 de febrero de 2018 —que le fue remitida a ACIJ— en la que concluyó que “...no contaba con los reportes genéricos y estadísticos solicitados, y en virtud de la complejidad de los procesos y consultas que debieran desarrollarse con el fin de extraer los datos de las bases de [la AFIP] que permitieran generar dichos reportes para dar respuesta exacta y completa...se entiende que no se puede dar respuesta” (fs. 4).

Sostuvo que las comunicaciones internas de la AFIP dan cuenta de que posee la información requerida, pero da excusas arbitrarias e inadmisibles para no proveerla.

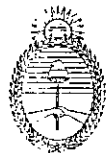
A fs. 75/82 vta. se presentó la demandada, solicitando que se tenga por cumplida la Resolución 3/18 de la AAIP y se rechace la acción impetrada. En dicha oportunidad, señaló que brindó toda la información que obra a su disposición, y adujo que los datos que pretende la actora no se encuentran en su poder.

Corrido el traslado, la actora lo contestó a fs. 86/119, desistiendo de los puntos 3 y 4 del pedido de acceso a la información pública, y ratificando los demás puntos.

2. La Sra. jueza de grado declaró abstracta la acción (fs. 132/137).

Para decidir de ese modo, señaló que la ley 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Relató que “[d]el confronte de la presente causa, y de las actuaciones administrativas reservadas en el Tribunal, se advierte que con posterioridad al inicio de la presente causa, la accionada se ha expedido respecto



Ministerio Público de la Nación

del pedido de informe efectuado oportunamente por la Asociación demandante” (fs. 135 vta.).

A ello, agregó que “[t]al afirmación puede verificarse con el confronte del expediente administrativo ACTUACION N° 13289-19705-2017, del cual se desprende que, una vez dictada la resolución RESOL-2018-3.APN-AAIP de la Agencia de Acceso a la Información Pública por la cual se intimó a la AFIP a entregar la información peticionada oportunamente, y el pedido de aclaraciones efectuado la amparista (ver fs. 49/53); con fecha 1.09.18 la Directora Interina de la Dirección de la Secretaría General de la parte demandada evacuó la información pretendida por la Asociación actora, dando las respectivas explicaciones respecto de aquellos datos que no se encontraban en su poder (ver fs. 92/120); a lo que la accionante realizó preguntas adicionales (fs. 124/125), que fueran, también, contestadas por el Director Interino de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP en 23.11.18 (ver fs. 138/146)” (fs. 135 vta./136).

Afirmó que no medió por parte de la demandada una denegatoria a brindar la información que se le requiriera, ni tampoco una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el temperamento adoptado, que autorice a la procedencia de la vía intentada, ello sin perjuicio de que en virtud de la pretensión efectuada en la presente acción de amparo, no es posible ingresar a evaluar la admisibilidad de la información suministrada por la accionada, toda vez que no es objeto de la presente acción, y remite a una verificación de las informaciones que se esbozan, vinculadas a cuestiones de hecho y prueba que exceden el marco de la vía procesal elegida.

Por último, advirtió que “...a la luz de los principios expuestos por la ley 27.275, los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa, estando autorizado a su negativa, si la misma ha precedido de un acto fundado. Tal información debe brindarse en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado a procesarla o clasificarla (art. 5°, primer párrafo de la mentada norma)” (fs. 136).

3. Contra ese decisorio, en cuanto aquí interesa, la actora interpuso y fundó recurso de apelación (fs. 144/153), que fue concedido a fs. 154.

En el memorial, sostuvo que “[a] pesar de haber recibido una ampliación de la respuesta, no fue suficiente ni completa sino que la demandada, una vez más, se mostró reticente a cumplir con la intimación efectuada por el órgano garante de la Ley 27.275” (fs. 144 vta.).

Recordó que ninguno de los argumentos de AFIP eran válidos para denegar la información solicitada porque la Ley N° 27.275 establece la obligación de reunir información aunque se encuentre dispersa en distintas fuentes o archivos. A su vez, agregó que no se encuentra en juego el alcance e interpretación del secreto fiscal, toda vez que no se requirió información desagregada en función del nombre de las personas físicas y jurídicas beneficiarias sino datos agregados sobre montos totales de condonaciones.

Alegó que la Ley N° 27.275 contempla que una solicitud pueda exigir cierto tiempo para ser respondida y que esto pueda ser complejo, pero no por eso permite que un sujeto obligado se niegue a cumplir con los parámetros legales establecidos.

Adujo que “...en ningún caso la complejidad de las consultas exime a la demandada del deber de garantizar el acceso a la información pública...” (fs. 148).

Argumentó sobre el carácter de derecho humano fundamental del derecho de acceso a la información pública, y sostuvo que “las transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, se encuentran incluidas en el listado del art. 32 de la Ley 27.275 que establece qué información debe estar disponible de manera actualizada y en formatos abiertos para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa” (fs. 150 vta.).

Corrido el pertinente traslado de ley, la demandada lo contestó a fs. 105/108 vta.



Ministerio Público de la Nación

4. El recurso de apelación fue interpuesto y fundado en término (cfr. art. 15 de la Ley N° 16.986).

5. Como ha enfatizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la Constitución Nacional [...] garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1°; de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo –que establece nuevos Derechos y Garantías– y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales” (Fallos: 335:2393).

En particular, el artículo 13, inciso 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé, en cuanto aquí resulta pertinente, que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar [y] recibir [...] informaciones [...] de toda índole”. En el mismo sentido, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “[t]odo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye [...] el de investigar y recibir informaciones” (v., asimismo, art. 19, inc.2°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

En este marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció “el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, [...] [se] ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto” (caso “Claude Reyes y otros Vs. Chile”, del 19/09/2006, párr. 77).

En tal sentido, Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública (art. 1°).

El derecho del peticionario comprende “la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados [...] con las únicas limitaciones y excepciones que estableció esta norma” (art. 2°). Asimismo, ese artículo prescribe que toda información que generen, obtengan, transformen o controlen o custodien los sujetos obligados se presume pública.

Los datos deben ser brindados en el estado en el que se encuentren al momento de efectuarse la solicitud, no hallándose obligado el requerido a procesarlos o clasificarlos (art. 5°).

A su vez, la norma prevé que “[l]os sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa” (art. 12), pudiendo denegarla “si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones [...] La falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida” (art. 13).

6. Reseñado así el plexo normativo que rige el asunto y en atención a la situación fáctica acreditada en autos, considero que, respecto de la información relativa a los puntos 1, 2 y 5 del requerimiento —en atención a que los puntos 3 y 4 fueron desistidos— el recurso de apelación debe prosperar, en los términos en que ha sido planteado.

En efecto, del análisis de las actuaciones administrativas, no surge que la demandada hubiera informado respecto del requerimiento formulado. En ese sentido, una vez dictada la Resolución 3/2018 de la AAIP (v. fs. 35/38 exp. adm.), la Subdirección General de Recaudación informó que “[l]a información requerida en los ítems de 1 a 4 resulta de carácter genérico no involucrando datos patrimoniales de personas físicas o jurídicas que pudieran estar alcanzados por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y amparados por la garantía de secreto fiscal...” (v. fs. 41). A ello, agregó que “[n]o contando esta Subdirección General con los reportes genéricos y estadísticos solicitados, y en virtud de la complejidad de los procesos y



Ministerio Público de la Nación

consultas que debieran desarrollarse con el fin de extraer los datos de las bases de esta Administración Federal que permitieran generar dichos reportes para dar respuesta exacta y completa a los puntos solicitados en la presentación realizada por ACIJ, se entiende que no se puede dar respuesta...” (fs. 42).

La parte actora aclaró algunos de sus requerimientos mediante la presentación obrante a fs. 49/53 del expediente administrativo, formulada con posterioridad al inicio de las presentes actuaciones judiciales.

En el marco de las gestiones conciliatorias iniciadas entre las partes mediante la presentación del escrito agregado a fs. 62, la AFIP respondió al requerimiento de la actora mediante el informe de fs. 92/120 de las actuaciones administrativas, notificado el 10/09/2018 (v. fs. 122).

En tales condiciones, el 19/10/2018, la accionada formuló otra presentación en la que se realizan preguntas adicionales aclaratorias de las afirmaciones realizadas por AFIP en dicho informe (fs. 123/125 vta.). Allí, la ACIJ solicitó:

i) información sobre las leyes 26.784, 26.895, 27.008 y 26.564 facilitadas a modo de ejemplo por la actora;

ii) respecto de la información cuantitativa sobre las leyes 26.860 y 27.260: a) la aclaración de información ilegible o confusa; b) aclaración del concepto de “cantidad” utilizado por la AFIP; c) el monto de cada condonación y el monto condonado; la metodología con que se elaboraron los cuadros facilitados por AFIP;

iii) acceso a los relevamientos que permitirían comprender en qué medida situaciones como las referenciadas en dos notas periodísticas se diferencian o asemejan de las consultas por ACIJ, y cómo se pueden implementar en la práctica normas como las mencionadas por ACIJ;

iv) en cuanto a la Resolución Conjunta 6-E/2017 del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Producción: a) información cuantitativa consignada en la solicitud originaria de ACIJ; b) aclaración respecto del ejercicio concreto de AFIP de la competencia que le da el artículo 3 del Anexo de dicha norma, y sus resultados;

v) qué clase de información sobre los contribuyentes consta en los sistemas operativos de AFIP; qué clase de reportes permite producir

dicho sistema operativo; y si existen convenios o normas reglamentarias que expliquen las capacidades de esos sistemas.

Dichas preguntas adicionales fueron respondidas por la demandada el 23/11/2018 (fs. 138/146). Allí, se precisó que “la presentación en trato excede los términos de meras aclaraciones constituyendo una ampliación del pedido de información en curso”, sin perjuicio de lo cual se brindó la información disponible en el organismo.

De la reseña efectuada, se desprende que si bien las presentaciones posteriores al inicio de la acción judicial fueron aclaratorias o ampliatorias del requerimiento original, la parte demandada no fundamentó debidamente la falta de entrega de los datos solicitados inicialmente. En efecto, se limitó a invocar la complejidad de los procesos y consultas que debieran desarrollarse con el fin de extraer los datos de las bases de esta Administración Federal que permitieran generar dichos reportes para dar respuesta exacta y completa a los puntos solicitados, razón por la cual corresponde concluir que, una vez superada la dificultad propia de dichos procesos y consultas, no se encontraba imposibilitado de brindarlos.

En consecuencia, al no haber demostrado que la información solicitada no existe, que no está obligado legalmente a producirla o que media alguna de las excepciones legales para no otorgarla, corresponde revocar la sentencia en este punto y ordenar la entrega de la información en cuestión.

En tales condiciones, entiendo que los argumentos del recurso resultan suficientes para demostrar el desacierto de lo expuesto en la sentencia de primera instancia, en cuanto a que la controversia devino abstracta, con fundamento en los informes producidos por la demandada.

7. Por las razones expuestas, opino que corresponde revocar la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la acción.

Dejo así contestada la vista conferida y solicito ser notificado de la resolución que se dicte.

Fiscalía, 10 de julio de 2019.